

△△△△△△△△ 상임감사

△△, 시정, 통보

제 목 국유재산 관리 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△처 △△△△부, △△△△△△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△(이하 “공단”이라 한다)은 △△△△△△△부와 △△△△사업 대행 계약을 체결하여 해당 예산을 배정받아 대행으로 집행하고 있으며, △△△△사업을 추진하며 취득한 재산은 국유재산법에 따라 재산취득 및 처분 등의 관리 사무를 위임받아 관리하고 있다.

이와 관련, 공단은 재산취득·보관사용·처분 등(이하 “재산관리”라 한다)에 관한 절차와 기준을 정하여 재산을 효율적으로 적정하게 관리·운용함을 목적으로 「재산관리규칙」을 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「국유재산법」 제29조(관리위탁)에 따르면 중앙관서의 장은 행정재산을

효율적으로 관리하기 위하여 필요하면 국가기관 외의 자에게 그 재산의 관리를 위탁(이하 “관리위탁”이라 한다) 할 수 있고,

「국유재산법」 시행령 제23조(관리위탁 재산의 관리)에 따라 관리수탁자는 선량한 관리자로서의 △△의무를 다하여 공익목적에 맞게 위탁받은 재산을 관리하여야 하며, 그 재산에 손해가 발생한 경우에는 지체없이 소관 중앙관서의 장에 보고하여야 한다.

공단 「재산관리규칙」 제5조(등기·등록 등)제①항에 따라 재산관리담당자는 공단 소관에 속하는 국유재산 및 공단 소유재산이 발생할 시는 지체없이 다음 각호에 따라 등기·등록 기타 권리보전에 필요한 조치를 하여야 하고,

1. 공원관리 국유재산 : 국(△△△△△△△△)

2. 공단소유 재산 : △△△△△△

제②항에 따라 공사담당부서에서는 재산의 증감을 가져오는 공사를 할 경우에는 동 공사 준공과 동시 관계서류 부분 1부를 재산관리 담당부서에 송부하여야 한다.

「물품관리법 시행규칙」 제51조(불용 결정 및 폐기처분의 기준)제①항에서 정한 불용의 결정을 할 수 있는 물품은 다음 각 호와 같고,

1. 사용할 필요가 없게 된 물품으로서 앞으로도 사용할 전망이 없는 물품

2. 정수를 초과하는 물품과 예측할 수 있는 일정기간의 수요를 초과하여 재고로 보유하고 있는 물품

3. 원장비(原裝備)의 사용이 불가능하거나 원장비가 없어진 경우로서 이를 새로 취득할 필요성이나 가능성이 없는 경우의 그 부속품

4. 규격 또는 모형이 달라져 수리가 곤란하거나 수리하여도 본래의 목적에 사용할 수 없는 물품

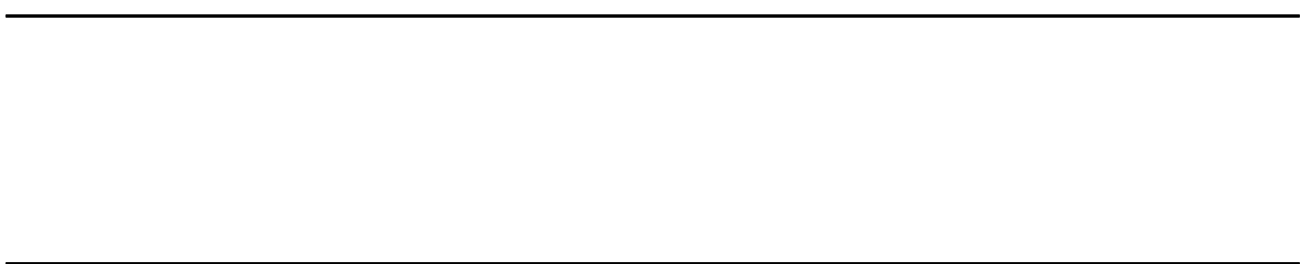
5. 시설물에서 제거된 물품으로서 활용할 수 없는 물품
6. 훼손되거나 마모되어 수리하여도 본래의 목적에 사용할 수 없는 물품
7. 수선이 필요한 물품으로서 수선을 하는 것이 비경제적인 물품
8. 제1호부터 제7호까지의 규정에 준하는 사유가 있다고 각 중앙관서의 장이 인정하는 물품

제②항에서는 같은 규칙 제39조에 따라 폐기처분을 할 수 있는 물품은 다음 각 호와 같다.

1. 관리전환, 양여, 매각, 교환의 방법으로 처분을 하려고 해도 처분되지 아니하는 물품
2. 변질·부패 또는 그 밖의 사유로 매각할 수 없다고 인정되는 물품

아울러, 문서 △△부-3387(2015.05.20.)호 「국유재산 관리위탁 계약 체결 알림」에 따라 △△△△ 관리와 관련된 환경부(現 △△△△△△△부) 소유의 국유재산을 관리하도록 하고 있으며, 아울러 국유재산 관리업무와 관련하여 아래 [그림 1]과 같이 재산업무 매뉴얼을 통해 업무 절차를 안내하고 있다.

[그림 1] 재산업무 절차도



※ 자료: 재산업무 매뉴얼 내용 발췌

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 국유재산 취득 절차 소홀

△△△△△△△△△△△△는 △△△△역무대행사업 위탁 계약 체결에 따라 공단 본사로부터 배정받은 △△△△사업 예산을 집행함에 있어 국유재산을 취

득하였을 경우, 공단 「재산관리규칙」에 따라 지체 없이 그 내용을 대장에 기재하고, 소속 도면을 정리하여 해당 재산에 대한 취득 절차를 전산상(D-brain+) 입력하여야 한다.

이에, 2023. 2. 4.부터 감사일 현재(2026. 2. 27.)까지 △△△△△△△△△△△△△△에서 취득한 국유재산에 대하여 전산상(D-brain+) 입력 현황을 점검하였다.

[표 1] 국유재산 취득 내역(2023.2.~2026.2.)

구분	재산구분	재산명	취득가액	사업담당자	취득일	국유재산 대장 등재 여부
1	△△△	△△△ 교량	444,456천원	○급 ○○○	2024. 11. 14.	X
2	△△	△△ △△ 증식장	105,074천원	○급 ○○○	2024. 11. 19.	X
3	△△△	△△△	348,392천원	○급 ○○○	2025. 12. 20.	X

※ 자료출처 : 사무소 제출 자료 재구성

그 결과, △△△△△△△△△△△△△는 [표 1]과 같이 ①2024년 △△△△△ 전망대 신축공사, ②2023년 △△△△지구정비사업(△△△교량 신축), ③2022년 자생식물증식장 조성 공사를 통해 총 3건의 국유재산을 취득하였는데,

감사일 현재(2026. 2. 27.)까지 상기 3건에 대하여 전산상(dBrain+) 국유재산 대장에 등록되어 있지 않는 사실을 확인하였다.

해당 공사를 감독한 각 사업담당자는 공단 「재산관리규칙」에 따라 재산의 증감을 가져오는 공사를 할 경우, 공사 준공과 동시 관계서류 부분 1부를 재산관리 담당부서에 송부하여야 함에도, 재산관리부서에 관계서류 부분을 제출하지 않는 등 공사 준공에 따른 이행 절차를 소홀히 하였다.

이에 따라 국유재산 담당자는 감사일 현재(2026. 2. 27.) 까지 전산상(dBrain+) 국유재산 대장 등록을 누락하며 재산 취득 절차를 소홀한 사실이 있다.

나. 내용연수 초과 재산 불용 처분 등 조치 필요

아울러, △△△△△△△△△△△△△에서 △△△△사업을 추진하며 취득한 국유

물품 총 405건을 관리하고 있었다.

이와 관련, 재정경제부 「물품관리법 시행규칙」 제51조(불용 결정 및 폐기처분의 기준)에 따라 내용연수를 초과한 물품은 불용 및 폐기 처분하는 등 정기적인 재산 정리가 필요함에도, 별도의 관리가 이루어지지 않는 실정으로 국유재산의 효율적인 관리를 위해 불용 및 폐기 처분이 필요한 재산에 대한 조사 및 정리가 필요할 것으로 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△처 △△△△부장)에게 공사를 통해 국유재산을 취득하였음에도 국유재산 취득 절차 이행을 소홀히 한 공사 담당자 “○○직 ○급 ○○○”, “○○직 ○급 ○○○”, “○○직 ○급 ○○○”에 대하여 신분상 △△ 조치 요구합니다.(△△)

이사장(△△△△△△△△△△△△△장)은 등록이 누락된 국유재산 3건에 대하여 전산상(dBrain+) 국유재산 대장에 등록하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)